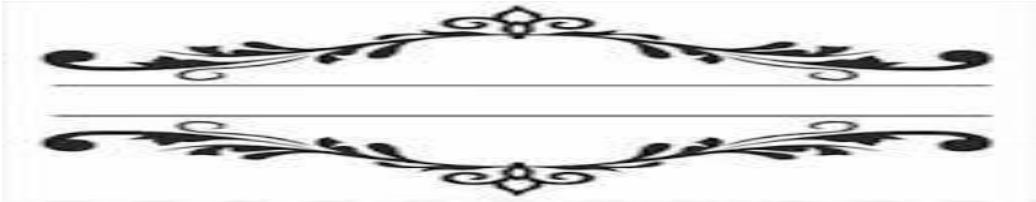
المسائل غير المعتمدة

الواردة في متن الغاية والتقريب

المشهور بمتن أبي شجاع



جمعه : أبو عبدالرحمن عبدالرشيد أحمد الصومالي


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾(١).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾(٢)

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا﴾ (٣)

أمابعد: فإن أصدق الحديثِ كتابُ الله وخيرَ الهدي هديُ محمد ، وشر الأمور محدثاتُها، وكلَ محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة (٤).

وبعد: فإن متن أبي شجاع من المتون المعتمدة في مذهبنا، وقد حظى إهتماما كبيرا بين العلماء عبر القرون من لدن ممؤلفه بين دارس وشارح وناظم، وهو مشهور في قطرنا الصومالي حيث يدرس ضمن سلسلة الفقه الشافعي، فلهذا أردت أن أجمع المسائل الضعيفة الواردة فيه، التي ذكرها العلماء في شرحهم لهذا الكتاب وكذالك الحواشي على شراحه.

---

(١) سورة آل عمران: ١٠٢.

(٢) سورة النساء: ١.

(٣) سورة الأحزاب ٧٠

(٤) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم: (٢٠٠٥).

(٤) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ‰ يعلمها أصحابه، ويستفتح بها خطبه، أخرجها أبو داوود في سننه: (٢١١٨)، والترمذي في جامعه: (١١٠٥)، والنسائي في سننه: (٣٢٧٨).

والمنهج الذي أسير عليه في هذه الرسالة قمت بذكر

١. ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله

٢. أهيمة متن الغاية والتقريب

٣. تخريج الأحاديث الواردة في الرسالة

٤. ثم أذكر كل مسألة تحت الكتاب والفصل الذي أوردها المؤلف.

وهذا المسائل غير المعتمدة التي وردت في الكتاب، لا تنقص مكانة هذا الكتاب

بل تدل مكانته ، والغرض من جمع هذه المسائل ، هو تقريب لطلاب العلم، ليسهل معرفة المسائل غير المعتمدة في الكتاب خاصة ، وفي المذهب عامة .

تنبيه: إنَّ المسائل الضعيفة المذكورة في هذا الكتاب إنما ضُعِّفت من جهة المذهب، لا من جهة الدليل؛ لأنه فرقٌ بين ضعف المسألة في المذهب وضعفها من حيث الدليل. بل قد توجد مسائل معتمدة في المذهب وهي ضعيفة من جهة الدليل. ولهذا كانت للإمام النووي رحمه الله اختياراتٌ في المذهب خالف فيها المعتمد ترجيحًا للدليل.

وقد اعتمدت هذا الكتب التالية في ذكر وبيان مسائل المعتمدة والضعيفة أيضا.

١- المجموع شرح المذهب للامام النووي رحمه الله

٢- حاشية الباجوري على ابن قاسم رحمهما الله

٣- حاشية البرماوي على ابن قاسم رحمهما الله

٤- الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع للخطيب رحمه الله

٥- فتح القريب المجيب لابن قاسم رحمه الله

٦- حاشية البجيرمي علي الخطيب

وقد أفرد بعض العلماء لجمع المسائل الضعيفة الواردة في الكتاب، رسائل مستقلة مثل المسودات حسبما وقفت عليه مثل **الشيخ صفاء الدين العراقي وله رسالة سماها : (دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب)**

ومنها رسالة **للشيخ أيمن محمد هاروش وسماها:**

(ما خالف فيه أبو شجاع معتمد الشافعي)

واللهَ أسألُ أن ينفعني به وبإخواني من طلاب العلم، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ونسألُ اللهَ أن يرزقنا الفهمَ والفقهَ في الدين، إنه جوادٌ كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه: أبو عبد الرحمن الصومالي

عبد الرشيد أحمد عثمان

ترجمة مختصرة للمؤلف

قال الإما خير الدين الزركلي: أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهانيفقيه من علماء الشافعية. له كتب، منها (التقريب – ط) فقه، ويسمى (غاية الاختصار) و (شرح إقناع الماوردي)[١]

قال أبو طاهر السِّلفي: القاضي أبو شجاع هذا من أفراد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعين سنة مذهب الشافعي ذكر لي هذا سنة خمسمائة وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها وسألته عن مولده فقال سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بالبصرة»[٢]

أهيمية الكتاب

قال الخطيب الشربيني: إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع المسمى بغاية الاختصار لما كان من أبدع مختصر في الفقه صنف وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف[٣]

---

(١) «الأعلام للزركلي» (١/ ١١٧)

(٢) «معجم السفر» (ص٢٥)

(٣) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (١/ ٤):

كتاب الطهارة

١: قول المؤلف رحمه الله في فصل الإستنجاء (ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما)

قال الإمام النووي رحمه الله: «وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال: هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور»[١]

وذكر النووي رحمه الله أن الأصحاب استأنسوا في هذا بحديث ضعيف بل باطل

قال الباجوري رحمه الله: (ولا يستدبرهما) ضعيف ، فالمعتمد : عدم كراهة الاستدبار

٢: قول المؤلف رحمه الله في فصل الغسل (فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة)[٢]

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: وفرضان على ما صحح النووي في كتبه من الإكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب[٣]

قال الباجوري رحمه الله: قوله (ثلاثة أشياء) أي : على طريقة الرافعي من إزالة النجاسة من فرائض الغسل، وهي مرجوحة وإن جرى عليها المصنف، وأما على طريقة النووي من أن إزالة النجاسة ليست من فرائضة . فشيئان فقط[٤]

٣: قول المؤلف رحمه الله في فصل الإغتسالات المسنونة (وللمبيت بمزدلفة)

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: الرابع عشر الغسل (للمبيت بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور[٥]

---

(١) المجموع شرح المهذب (٢/٩٤)

(٢) حاشية الباجوري على ابن قاسم (١/٣٠٣)

(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/٦٨)

(٤) حاشية الباجوري على ابن قاسم (١/٣٣٧)

(٥) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(١/٧٢)

قال الباجوري رحمه الله:

قوله (وللمبيت بمزدلفة) أي والغسل للمبيت بمزدلفة

على رأي مرجوح والراجح: أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ، لأنه قريب من غسل عرفة ، وهكذا كل غسلين تقاربا.((١)

٤: قول المؤلف رحمه الله في فصل الإغتسالات المسنونة (وللطواف)

قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

قال في المهمات : وحاصله أن الجديد عدم استحباب لهذه الأمور الثلاثة ، وهو مقتضى كلام المنهاج انتهى وهذا هو المعتمد.(٢)

قال الباجوري رحمه الله:

وقوله: (والغسل للطواف) أي : على قول مرجوح ، والراجح : أنه لا يسن الغسل له لأن وقته موسع ، فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد المقتضى ذالك لطلب الغسل.(٣)

كتاب الصلاة

٥: قول المصنف رحمه الله : في كتاب الصلاة: (والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلى خمس ركعات)

---

(١) حاشية الباجوري على ابن قاسم (١/ ٣٥٨)

(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/٧٦)

(٣) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (١/ ٣٦٠)

قال ابن قاسم الغزي رحمه الله :وهذا هو القول الجديد، والقديم: ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر[١]

قال البرماوي رحمه الله : (قوله ورجحه النووي الخ) هو المعتمد، بل قا الجلال المحلي أنه جديد أيضا ، لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء ، وهو من كتب الجديدة على صحة الحديث به[٢]

قال الباجوري رحمه الله: قوله: (وهذا هو القول الجديد) لكنه ضعيف .قوله: (والقديم) هو المعتمد » فهذه من المسائل التي يفتى بها من المذهب القديم، بل هذا قول جديد ؛

لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في « الإملاء وهو من كتبه الجديدة على ثبوت الحديث ، وقد ثبت الحديث به في مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر.[٣]

٦: قول المؤلف رحمه الله في فصل أكارن الصلاة (ونية الخروج من الصلاة)

قال ابن قاسم الغزي رحمه الله :

(نية الخروج من الصلاة) وهذا وجه مرجوح، وقيل لا يجب ذلك أي نية الخروج. وهذا الوجه هو الأصح.»[٤]

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :

---

(١) فتح القريب المجيب في شرح ألفظ التقريب (ص١١٦)

(٢) حاشية البرماوي على ابن قاسم (٦١)

(٣) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (١/ ٥١٣)

(٤) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = (ص٧٩)

والأصح أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات ، ولإن النية السابقة منسجية على جميع الصلوات ، ولكن تسن خروجا من الخلاف[١]

٧: قول المؤلف رحمه الله في فصل صلاة الجماعة: (وصلاة الجماعة سنة مؤكدةٌ)

قال ابن قاسم الغزي :

(وصلاة الجماعة) للرجال في الفرائض غير الجمعة (سنة مؤكدةٌ) عند المصنف والرافعي. والأصح عند النووي أنها فرض كفاية.»[٢]

قال الخطيب الشربيني قوله (عند المصنف إلخ.) مرجوح (قوله والإصح إلخ.) هو المعتمد.[٣]

٨: قول المؤلف : في فصل صلاة الكسوف (وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود)

قال ابن قاسم الغزي رحمه الله:

(و) في كل ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهما، دون السجود)؛ فلا يطوله، وهو أحد وجهين، لكن الصحيح أنه يطوله نحو الركوع الذي قبله.[٤]

قال الباجوري رحمه الله: قوله

(دون السجود فلا يطوله) ضعيف وقوله (لكنّ الصحيح: أنه يطوّله) معتمد.[٥]

٩: قول المؤلف رحمه الله في فصل الجنازة: (ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه)

---

(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٣٦٣)

(٢) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = (ص٩٢)

(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١٠٠)

(٤) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = (ص ١٠٤)

(٥) حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢٠٦/٢)

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :قوله : (من بعد دفنه) هذا ضعيف، والمعتمد :أن ابتدائها من الموت وإن لم يدفن[1]

قال البرماوي رحمه الله : (قوله من بعد دفنه إلخ) والمعتمد أن ابتدائها من الموت[2]

١٠: قول المؤلف رحمه الله: في كتاب الزكاة فصل شروط زكاة الخليطين:

(والحالب واحد)

قال الباجوري رحمه الله:قوله:(والحالب واحد) وهو ضعيف ولذالك قال (والأصح عدم الإتحاد في الحالب)[3]

(١) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٣٠٥)

(٢) حاشية البرماوي على ابن قاسم (١٣٧)

(١) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٣٤٩)

كتاب الصوم

١١: قول المؤلف رحمه الله في فصل مفسدات الصوم: (ويكره صوم يوم الشك)

قال الباجوري رحمه الله:

قوله: (ويكره إلخ : حمله الشارح على كراهة التحريم ؛ حيث قال : (تحريماً) لأنه هو الراجح لقول عمار بن ياسر : (من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)[١]

وحمله الشيخ الخطيب أولاً عل كراهة التنزيه ؛ لأنه المتبادر من صنيع المصنف ؛ حيث فصله عن الأيام التي يحرم صومها » فلو كان مراده التحريم لضمه لها ثم ذكر أنه يمكن حمل كلامه على كراهة التحريم ، فيوافق المعتمد في المذهب.[٢]

١٢: قول المؤلف رحمه الله في فصل مفسدات الصوم: (ومن مات وعليه صيام من رمضان ، أطعم عنه لكل يوم مد .)

قال النوويّ رحمه الله : من مات وعليه صوم ، القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح عند المحققين للأحاديث الصحيحة فيه:»[٣]

قال الباجوري رحمه الله: والأولى حمل كلام المصنف على هذ الضعيف الجديد كما علمت[٤]

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم عن رسول الله ﷺباب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، برقم: (٦٨٦)

(٢) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٣٠)

(٣) المجموع شرح المهذب» (١/ ٦٧)

(٤)(حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٤٥)

وقوله (والقديم : لا يتعين الإطعام) هو المعتمد فهذه المسألة من المسائل المعتمدة في القديم » وإنما كان القديم معتمداً هنا ؛ لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم كخبر الصحيحين (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)[١]

وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لإمرة قالت له إ ن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فصومي عن أمك [٢]

١٣: قول المؤلف رحمه الله : (وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق)

قال الباجوري رحمه الله: وقد علمت غير مرة أن عدّ الحلق أو التقصير من واجبات الحج : ضعيف ، والمعتمد أنه من الأركان، بل نقل الإمام الإتفاق على ركنيته. [٣]

١٤: قول المؤلف رحمه الله : وسنن الحج سبعة (والمبيت بمزدلفة)

قال ابن قاسم الغزي رحمه الله:

«المبيت بمزدلفةَ). وعَدّه من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي، لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب.»[٤]

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم برقم : (١٨٥١)
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام على الميت برقم: (١١٤٧)
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام على الميت برقم: (١١٤٨)
(٣) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٥١٤)
(٤) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص١٥٢)

قال البرماوي رحمه الله : قوله (المبيت بمزدلفة) أي على الوجه المرجوح الذي اقتضاه كلام الرافعي ، قوله (واجب إلخ) هو المعتمد فيجبر تركه بدم[١]

قال البجيرمي رحمه الله (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والأصح أنه واجب [٢]

١٥: قول المصنف رحمه الله في سنن الحج (والمبيت بمنى)

قال ابن قاسم الغزي رحمه الله: (المبيت بمنى) هذا ما صححه الرافعي، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب.»[٣]

قال الباجوري رحمه الله:قال الشارح (هذا ما صحح الرافعي) أي كون المبيت بمنى مسنونا هو ما صحح الرافعي ، وهو ضعيف وقوله (لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب) أي وجوب المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة إن لم ينفر النفر الأول وإلا.. سقط عنه مبيت الليلة الثالثة كما يسقط عنه رمي يومها ، وهو المعتمد.[٤]

١٨: قول المؤلف رحمه الله في سنن الحج (وطواف الوداع)

قال البجيرمي رحمه الله: (طواف الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب [٥]

---

(١) حاشية البرماوي (١٧٣)

(٢) «حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٢/ ٤٥٠):

(٣) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص١٥٢)

(٤) (حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٥٢٦)

(٥) حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٢/ ٤٥٠):

قال الباجوري رحمه الله :قوله (وما ذكره المصنف من سنّيته قول مرجوح) هو كذالك فقوله لكن الأظهر وجوبه هو المعتمد ، لكن على وجه أنه واجب مستقل ، لا على وجه أنه من واجبات الحج ، لأنه لا يختص بالحج ، فليس من واجبات الحج ، ولا من سننه بل هو واجب مستقل على المعتمد.[١] لخبر مسلم (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)[٢]

١٩: قول المؤلف رحمه الله في فصل الوكالة (ولا يقر على موكله إلا بإذنه).

قال ابن قاسم الغزي رحمه الله: والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح.[٣]

قال البجيرمي رحمه الله : فقول المصنف (إلا بإذنه) على وجه ضعيف والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقا[٤]

٢٠: قول المؤلف رحمه الله: في فصل الوقف : (وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع

قال ابن قاسم رحمه الله : وفيه طريقان ، أحدهما أنه باطل. ، كمنقطع الأول ،وهو الذي مشى عليه المصنف ، لكنّ الراجح : الصحة[٥]

٢١: قول المصنف رحمه الله في كتاب النكاح ، فصل النشوز (وإذا خاف نشوز المرأة وعظها ، فإن أبت إلا النشوز ، هجرها) (فإن أقامت عليه ، هجرها وضربها)

---

(١)حاشية الباجوري على ابن قاسم (٢/ ٥٢٧)

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقطه عن الحائض برقم:(١٣٢٧)

(٣) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (١٨٥)

(٤) حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٣/ ١٤١):

(٥) . «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص٢٠٣):

قال ابن قاسم رحمه الله : (وعظها) .. بل تستحق به التأديب من الزوج

في الأصح ولا يرفعها إلى القاضي.[١]

قال الباجوري رحمه الله : قوله (في الأصح) أي على القول الأصح وهو المعتمد.[٢] .

٢٢: قول المؤلف رحمه الله في فصل المعتدة (وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت

قال الباجوري رحمه الله : ومقتضى كلام المصنف: إخراج الرجعية ، فلا يجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة ، بل للزوج إسكانها حيث شاء من المواضع التي تليق بها، وهو ما في الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين ، وبه جزم النووي في نكته لأنها في حكم الزوجة ، وهذا ضعيف والمعتمد أنها كغيرها في وجوب ملازمة البيت، وهو ما نص عليه في الأم كما قال ابن الرفعة وغيره، وقال أذرعي إنه المذهب المشهور و الزركشي انه الصواب [٣]

٢٣: قول المؤلف رحمه الله : في فصل نفقة الأقارب : (فأما الوالدان فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون)

قال الباجوري رحمه الله : (وقوله بشرطين) أي بأحد شرطين كما يدل عليه تعبير المصنف بأو ، والمراد بالشرط مجموع الأمرين الفقر مع زمانة أو الفقر مع الجنون.

على ما قاله المصنف ، وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر لأن الأصول لا يكلفون الكسب وإن كانوا قادرين عليه بخلاف الفروع [٤]

---

(١) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص٣١٤):

(٢) حاشية الباجوري على ابن قاسم (٣/ ٤٥٨)

(٣) حاشية الباجوري على ابن قاسم (٣/ ٤٥٨)

(٤) حاشية الباجوري على ابن قاسم (٣/ ٦٣٨)

٢٤: قول المؤلف رحمه: في كتاب أحكام الحدود (وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا)

قال البجيرمي رحمه الله : «وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة وهو مرجوح[١]

قال ابن قاسم رحمه الله : ومن أتى بهيمة حدّ كما قال المصنف لكن الراجح أنه يعزر [٢]

٢٥: قول المؤلف رحمه الله : في فصل البغاة (وأن يخرجوا عن قبضة الإمام)

قال البجيرمي رحمه الله: (قوله: (بانفرادهم) الباء للسببية وهذا ضعيف. قال م ر: ولا يشترط انفرادهم ببلد أو قرية على الأصح.»[٣]

٢٦: قول المؤلف لاحمه لله : (ومن ارتد عن الإسلام : استتيب ثلاثا.

قال ابن قاسم رحمه الله : (استُتيب) وجوبا في الحال في الأصح فيهما»[٤]

قال الباجوي رحمه الله : (قوله في الأصح) أي على القول الأصح وهو المعتمد[٥]

٢٧: قول المؤلف رحمه الله : في كتاب الأقضية والشهادات (وكاتبا)

---

(١) «حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٤/ ١٧٦):

(٢) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب » (ص٢٨١):

(٣) «حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٤/ ٢٣٠):

(٤) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب » (ص٢٩١)

(٥) حاشية الباجوري على ابن قاسم (٤/٢١٦)

قال ابن قاسم رحمه الله : وما ذكره المصنف اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه[1]

قال الباجوي رحمه الله : فالراجح أنه لا يشترط لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب وحيث كان اشترط كونه كاتبا ضعيفا[2]

والحمد لله على التمام والختام

واللهَ أسأل أن ينفعني بي وبإخواني من طلاب العلم، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم

ونسألُ اللهَ أن يرزقنا الفهمَ والفقهَ في الدين، إنه جوادٌ كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه: أبو عبدالرحمن عبدالرشيد أحمد عثمان

في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

١٤٤٧/٦/١٧هـ **الموافق** ٢٠٢٥/١٢/٨م

---

(١) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب » (ص٣٢٦):

(٢) حاشية الباجوري على ابن قاسم (٤٨٣/٤)